MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE THE EMBASSY OF NATURE (TEON) Y LA AGENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CENTROAMÉRICA (CATA)

Comparecen a la celebración del presente Memorándum de Entendimiento Interinstitucional, por una parte, The Embassy of Nature (TEON), institución internacional, debidamente representada por su Presidente Fundador – Maestro Custodio, en ejercicio de las atribuciones que le confieren su Acta Fundacional, sus estatutos y su normativa interna, a quien en adelante y para efectos del presente instrumento se denominará **"TEON"**; y, por otra parte, la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), organismo regional de carácter técnico vinculado al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), debidamente representada por su Secretario General o por quien legalmente haga sus veces, a quien en adelante y para efectos del presente instrumento se denominará **"CATA"**.

Las partes, libres y voluntariamente, reconociéndose capacidad institucional suficiente para obligarse en los términos del presente Memorándum de Entendimiento, acuerdan suscribirlo conforme a las cláusulas que siguen.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DE TEON.

The Embassy of Nature (TEON) es una institución de derecho, de presencia internacional y arquitectura de gobernanza funcional, constituida con el propósito de desarrollar, custodiar y proyectar modelos institucionales innovadores orientados a la protección de la Naturaleza como bien jurídico, ecológico, económico y civilizatorio, reconociendo su papel estructural en la estabilidad de los sistemas productivos, en la resiliencia de las comunidades y en la sostenibilidad de los Estados, y actuando como plataforma de articulación de capacidades técnicas, científicas, financieras, educativas y diplomáticas no gubernamentales al servicio de la conservación y regeneración de los ecosistemas.

La misión institucional de TEON se fundamenta en la integración operativa de enfoques de derecho ambiental, economía ecológica, finanzas sostenibles, planificación territorial, innovación tecnológica y gobernanza multinivel, con el objetivo de traducir los principios del desarrollo sostenible en arquitecturas económicas, proyectos territoriales, instrumentos financieros y mecanismos de cooperación internacional que permitan transformar la preservación ambiental en un activo estratégico de largo plazo, compatible con el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad regional.

TEON ha establecido previamente plataformas territoriales de coordinación institucional denominadas "Casas", concebidas como nodos permanentes de articulación estratégica orientados a la identificación, estructuración y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible, a la formación técnica y profesional de actores públicos y privados, a la incubación de iniciativas de innovación ambiental, y a la facilitación de esquemas de cooperación multiactor que integran a gobiernos locales y nacionales, sector empresarial, comunidades, academia y organismos de cooperación internacional.

Entre estas plataformas se encuentra la denominada "Casa Ecuador", la cual ha sido concebida y desarrollada como experiencia piloto de anclaje territorial del modelo institucional de TEON, orientada a la promoción de iniciativas vinculadas a la protección de ecosistemas estratégicos, al desarrollo de economías verdes, al fortalecimiento de capacidades locales y a la articulación de proyectos de turismo de naturaleza y conservación productiva, sirviendo como referencia operativa para la expansión regional

del modelo hacia otros territorios de alta biodiversidad e interés estratégico.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES INSTITUCIONALES DE CATA.

La Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) es un organismo regional de carácter técnico especializado, vinculado al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), creado con el mandato de promover de manera conjunta a la región centroamericana como destino turístico integrado, de fortalecer la competitividad del sector turístico regional en los mercados internacionales, y de articular esfuerzos entre los Estados miembros, el sector privado, las comunidades locales y los organismos de cooperación internacional en torno a estrategias de posicionamiento, mercadeo, innovación, capacitación y desarrollo institucional en materia turística.

El CATA actúa como plataforma regional de coordinación técnica que facilita la convergencia de políticas, programas y acciones de promoción turística, respetando en todo momento la soberanía de los Estados miembros y las competencias nacionales en materia de política turística, y orientando su acción a la construcción de una identidad regional compartida, a la diversificación de la oferta turística, al fortalecimiento de los destinos emergentes y a la consolidación de productos turísticos integrados que reflejen la riqueza natural, cultural y patrimonial de Centroamérica.

En el marco de las transformaciones globales del turismo y de la creciente demanda internacional por experiencias vinculadas a la naturaleza, la sostenibilidad y la autenticidad territorial, CATA ha venido incorporando progresivamente enfoques de turismo sostenible, turismo de naturaleza, turismo comunitario y resiliencia climática en sus estrategias de promoción y desarrollo de destinos, reconociendo la interdependencia estructural entre conservación ambiental, competitividad turística y desarrollo territorial, lo cual abre un espacio natural de convergencia estratégica con instituciones especializadas en conservación, economía verde e innovación para la sostenibilidad

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO.

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto establecer un marco amplio, flexible y progresivo de cooperación interinstitucional entre TEON y el CATA, orientado a promover la convergencia estratégica entre las agendas de promoción turística regional, desarrollo sostenible, protección de la biodiversidad, fortalecimiento de destinos y posicionamiento internacional de Centroamérica como región integrada, mediante la articulación de capacidades técnicas, institucionales y programáticas que permitan impulsar modelos de turismo sostenible, turismo de naturaleza y turismo comunitario como vectores de desarrollo territorial, competitividad económica y cohesión regional.

Las partes acuerdan colaborar en la identificación, formulación, estructuración y promoción de iniciativas, proyectos, programas y plataformas de cooperación que integren la conservación y restauración de ecosistemas con el diseño de productos turísticos sostenibles, la mejora de la calidad y resiliencia de los destinos, la diversificación de la oferta turística regional, la incorporación de estándares ambientales y sociales en la cadena de valor del turismo, y la generación de oportunidades de inversión alineadas con principios de economía verde, bioeconomía y finanzas sostenibles, contribuyendo así a la transición de la región hacia modelos productivos compatibles con la protección del capital natural.

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por finalidad facilitar la coordinación técnica y el intercambio de información en ámbitos tales como planificación territorial con enfoque turístico, adaptación y mitigación al cambio climático en zonas de alto valor turístico, gestión de riesgos ambientales en destinos, capacitación de recursos humanos del sector turismo en prácticas de sostenibilidad, innovación tecnológica aplicada a la gestión de destinos y medición de impactos

ambientales y socioeconómicos, así como la difusión de buenas prácticas regionales que fortalezcan la gobernanza del turismo sostenible en Centroamérica.

Todo lo anterior se desarrollará bajo principios de voluntariedad, complementariedad, respeto a las competencias institucionales, neutralidad política, sostenibilidad financiera, transparencia y responsabilidad, quedando expresamente establecido que el presente Memorándum de Entendimiento no genera obligaciones automáticas de ejecución, compromisos financieros ni transferencia de competencias, sino que constituye un marco habilitante para la cooperación técnica y la coordinación programática entre las partes, sujeto en todo caso a la suscripción de instrumentos específicos que definan de manera concreta los alcances de cada iniciativa.

CLÁUSULA CUARTA: INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN Y MODALIDADES DE COOPERACIÓN.

Para la implementación progresiva de los objetivos establecidos en el presente Memorándum de Entendimiento, las partes podrán, de común acuerdo y conforme a sus respectivos marcos normativos, desarrollar, suscribir y ejecutar instrumentos específicos de carácter técnico, programático u operativo, tales como convenios específicos, memorandos de entendimiento, cartas de intención, planes de trabajo, programas conjuntos, proyectos piloto, hojas de ruta estratégicas, agendas temáticas, protocolos de cooperación, términos de referencia, y cualquier otro instrumento técnico-administrativo que permita concretar iniciativas de cooperación en los ámbitos definidos en el presente Memorándum de Entendimiento.

Dichos instrumentos específicos podrán contemplar, entre otros aspectos, la formulación y estructuración de proyectos de turismo sostenible y de naturaleza, programas de fortalecimiento de destinos turísticos, iniciativas de capacitación y certificación de recursos humanos del sector turismo, desarrollo de productos turísticos integrados de carácter regional, implementación de estándares ambientales y sociales en la cadena de valor turística, promoción de inversiones sostenibles, mecanismos de apoyo a emprendimientos verdes y comunitarios, y plataformas de innovación aplicadas a la gestión de destinos y a la medición de impactos ambientales, económicos y sociales.

Las partes podrán asimismo cooperar en la elaboración de estudios técnicos, diagnósticos territoriales, análisis de mercado, investigaciones aplicadas, mapeo de oportunidades de inversión, diseño de modelos de negocio sostenibles, evaluación de riesgos climáticos en destinos turísticos, desarrollo de metodologías de monitoreo y evaluación, así como en la producción de material técnico, guías, manuales, herramientas digitales y sistemas de información que contribuyan al fortalecimiento de las políticas y prácticas de turismo sostenible en la región.

En el marco del presente Memorándum de Entendimiento, las partes podrán coordinar acciones conjuntas de promoción, difusión y posicionamiento internacional de iniciativas, proyectos y territorios vinculados al turismo sostenible y al patrimonio natural de Centroamérica, incluyendo la participación en ferias, foros, misiones técnicas, eventos internacionales, campañas de comunicación, plataformas digitales, redes de cooperación y espacios multilaterales, respetando en todo momento las políticas de comunicación institucional y uso de imagen de cada parte.

Las partes podrán articular esfuerzos para la movilización de cooperación técnica y financiera de terceros, tales como organismos multilaterales, bancos de desarrollo, agencias de cooperación, fondos climáticos, fundaciones, sector privado, inversionistas de impacto y otros actores relevantes, pudiendo desarrollar conjuntamente propuestas de financiamiento, programas de coinversión, esquemas de financiamiento mixto (blended finance), fondos temáticos, mecanismos de garantías, y otros instrumentos financieros orientados a catalizar inversiones sostenibles en destinos turísticos y territorios de alto valor ecosistémico, sin que ello implique compromisos financieros automáticos para ninguna de

las partes.

De igual manera, las partes podrán promover la creación de redes técnicas, comunidades de práctica, plataformas de intercambio de conocimiento, programas de pasantías, intercambios profesionales, cooperación académica y alianzas con centros de investigación, universidades y escuelas de formación turística y ambiental, con el propósito de fortalecer capacidades institucionales, técnicas y empresariales en la región.

La ejecución de cualquiera de las modalidades antes mencionadas estará sujeta, en todos los casos, a la disponibilidad de recursos, a la aprobación interna de cada institución, y a la suscripción de los instrumentos específicos correspondientes, los cuales deberán definir con precisión los objetivos, actividades, cronogramas, responsabilidades, mecanismos de seguimiento, disposiciones financieras y demás condiciones aplicables, quedando expresamente establecido que el presente Memorándum de Entendimiento no genera por sí mismo obligaciones automáticas de ejecución ni compromisos financieros, administrativos o contractuales para ninguna de las partes.

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan su voluntad de cooperar de manera sostenida, constructiva y de buena fe en el desarrollo de las actividades que se deriven del presente Memorándum de Entendimiento, comprometiéndose a mantener canales de comunicación institucional fluidos, oportunos y técnicamente estructurados, que permitan la adecuada coordinación de iniciativas, el intercambio de información relevante y la identificación de oportunidades de cooperación alineadas con las prioridades estratégicas de cada institución y con los objetivos de desarrollo sostenible de la región centroamericana.

Las partes se comprometen a promover, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y conforme a sus procedimientos internos, la difusión de los objetivos del presente Memorándum de Entendimiento entre sus equipos técnicos, instancias asociadas y redes de colaboración, a fin de facilitar la identificación de sinergias, la articulación de actores relevantes y la incorporación progresiva de las líneas de cooperación aquí previstas en programas, proyectos y agendas de trabajo institucionales.

Las partes se comprometen a fomentar la coherencia programática entre las actividades que se desarrollen en el marco del presente Memorándum de Entendimiento y las estrategias regionales de promoción turística, sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático y desarrollo territorial impulsadas en la región, procurando que las iniciativas conjuntas contribuyan al fortalecimiento de destinos turísticos, a la diversificación de la oferta, a la mejora de la competitividad regional y a la protección del patrimonio natural y cultural de Centroamérica.

Las partes acuerdan igualmente promover prácticas de gestión basadas en principios de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia en el uso de recursos, integridad institucional y respeto por los marcos normativos aplicables, así como la incorporación de metodologías de monitoreo, evaluación y aprendizaje que permitan medir los impactos ambientales, sociales y económicos de las iniciativas desarrolladas, y ajustar las estrategias de cooperación conforme a evidencia verificable y lecciones aprendidas.

Las partes se comprometen a respetar plenamente la identidad institucional, los mandatos, las políticas internas, las normas de comunicación y el uso de denominaciones, logotipos y emblemas de cada institución, absteniéndose de utilizar el nombre o la imagen de la otra parte para fines distintos a los expresamente acordados en instrumentos específicos, y garantizando que toda referencia pública a la cooperación refleje de manera precisa, equilibrada y no engañosa el alcance real de la relación

interinstitucional. El uso de las imágenes, tanto institucionales como resto de recursos facilitados por CATA, serán previamente autorizados por ésta, aplicándose para cada caso y/o evento que se desarrolle como parte del presente Memorándum de Entendimiento.

Las partes reafirman que todas las actividades que se desarrollen en el marco del presente Memorándum de Entendimiento se regirán por los principios de voluntariedad, complementariedad, respeto a la soberanía de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, neutralidad política, no injerencia en asuntos internos y observancia estricta del derecho aplicable en las jurisdicciones donde se ejecuten las acciones, quedando entendido que el presente Memorándum de Entendimiento constituye un instrumento de cooperación técnica y programática que no crea obligaciones jurídicas de resultado, ni compromisos financieros automáticos, ni transferencia de competencias entre las partes.

CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO.

El presente Memorándum de Entendimiento no implica, por sí mismo, compromiso alguno de asignación presupuestaria, transferencia de recursos, cofinanciamiento, endeudamiento, avales, garantías ni aportes financieros directos o indirectos por parte de ninguna de las partes, quedando expresamente establecido que cada institución asumirá exclusivamente los costos derivados de la participación de su propio personal, de sus actividades internas y de las obligaciones que voluntariamente contraiga en el marco de instrumentos específicos que llegaren a suscribirse. Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán, de mutuo acuerdo y conforme a sus respectivos marcos normativos y políticas financieras, coordinar esfuerzos para la identificación, estructuración y movilización de recursos provenientes de fuentes externas, tales como organismos multilaterales, bancos de desarrollo, fondos climáticos, agencias de cooperación bilateral, fundaciones, sector privado, inversionistas de impacto y otros mecanismos de financiamiento nacional e internacional, con el propósito de apoyar la implementación de proyectos, programas y plataformas vinculadas al turismo sostenible, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo territorial.

Las partes podrán colaborar en la preparación de propuestas técnicas, perfiles de proyecto, estudios de prefactibilidad, estructuración financiera, esquemas de financiamiento mixto (blended finance), mecanismos de coinversión público-privada, fondos temáticos, instrumentos de pago por resultados, bonos vinculados a sostenibilidad, fideicomisos ambientales y otros vehículos financieros innovadores que permitan canalizar recursos hacia iniciativas alineadas con los objetivos del presente Memorándum de Entendimiento, sin que ello implique obligación alguna de aporte financiero por parte de las instituciones firmantes.

Cualquier recurso que eventualmente sea obtenido de fuentes externas para la ejecución de iniciativas derivadas del presente Memorándum de Entendimiento será administrado conforme a las reglas, condiciones y mecanismos de gobernanza establecidos por el donante, financiador o inversionista correspondiente, así como por las disposiciones contenidas en los instrumentos específicos que regulen cada proyecto, siendo responsable cada parte únicamente de los recursos que administre directamente y de las obligaciones contractuales que asuma en dicho marco.

Las partes reconocen que la sostenibilidad financiera de las iniciativas promovidas en el marco del presente Memorándum de Entendimiento constituye un principio orientador de la cooperación, por lo que procurarán, en la medida de lo posible, fomentar modelos de negocio, esquemas de generación de ingresos, mecanismos de reinversión y estructuras económicas que permitan la continuidad de los proyectos más allá de los ciclos de financiamiento externo, contribuyendo así a la creación de capacidades locales y al fortalecimiento de economías verdes vinculadas al turismo sostenible.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERSONAL Y RESPONSABILIDAD.

Cada parte será plenamente responsable de la gestión, supervisión, remuneración, seguridad social, seguros y demás obligaciones legales relativas a su propio personal, consultores, voluntarios y contratistas que participen en actividades derivadas del presente Memorándum de Entendimiento, sin que se genere, en ningún caso, relación laboral, contractual, de subordinación ni de representación entre dicho personal y la otra parte. Cada parte asumirá responsabilidad exclusiva por los actos, omisiones, incumplimientos y daños que sean imputables a su personal o a terceros bajo su dirección o control, sin que pueda derivarse responsabilidad solidaria, subsidiaria ni conjunta para la otra parte, salvo en los casos expresamente previstos en instrumentos específicos debidamente suscritos.

CLÁUSULA OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE RESULTADOS.

Los derechos de propiedad intelectual que se generen como resultado de actividades desarrolladas en el marco del presente Memorándum de Entendimiento serán regulados en los instrumentos específicos que se suscriban para cada proyecto o iniciativa, respetándose en todo momento las políticas institucionales, las normas internas y la legislación aplicable a cada parte. En ausencia de disposiciones específicas, cada parte conservará los derechos sobre los materiales, metodologías, datos, estudios y productos desarrollados por su propio personal, pudiendo autorizar a la otra parte el uso no exclusivo de dichos resultados para fines institucionales, de promoción y de cooperación, sin fines comerciales, y con el debido reconocimiento de autoría.

CLÁUSULA NOVENA: CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia, divergencia de criterio, controversia o reclamación que pudiera surgir entre las partes con ocasión de la interpretación, aplicación, ejecución, alcance o terminación del presente Memorándum de Entendimiento será resuelta exclusivamente mediante consultas directas, negociaciones de buena fe y mecanismos de entendimiento institucional, atendiendo al carácter cooperativo, programático y no oneroso del presente instrumento, y privilegiando en todo momento soluciones consensuadas que preserven la relación interinstitucional y los objetivos de cooperación establecidos.

Las partes acuerdan expresamente que el presente Memorándum de Entendimiento no constituye contrato de naturaleza comercial ni genera derechos subjetivos exigibles por vía judicial, por lo que no dará lugar, por sí mismo, al sometimiento a jurisdicción nacional, arbitraje internacional, mecanismos contenciosos administrativos ni a procedimientos ante tribunales nacionales o internacionales, salvo que las partes acuerden de manera expresa y por escrito un mecanismo distinto en el marco de un instrumento específico relativo a un proyecto o actividad concreta. La eventual terminación del Memorándum de Entendimiento, o la existencia de diferencias en su interpretación, no afectará la validez ni la ejecución de los instrumentos específicos que se encuentren en curso, los cuales se regirán por las disposiciones que en ellos se establezcan respecto de solución de controversias, continuidad de actividades y responsabilidades de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN.

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigor en la fecha de su firma por ambas partes y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto del año 2028, en atención a la naturaleza estructural, de largo plazo y de interés regional de los objetivos de cooperación que lo sustentan, sin perjuicio de los

mecanismos de revisión, modificación o terminación previstos en la presente cláusula.

Las partes podrán, de común acuerdo, revisar anualmente el contenido del presente Memorándum de Entendimiento con el propósito de actualizar sus disposiciones, adecuarlas a la evolución de los marcos institucionales, de las políticas regionales y de las prioridades estratégicas, o incorporar nuevas modalidades de cooperación, mediante la suscripción de adendas o instrumentos modificatorios que formarán parte integrante del mismo, previa observancia de los procedimientos internos de aprobación que correspondan a cada institución.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente Memorándum de Entendimiento en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida a la otra parte con una antelación mínima de TREINTA (30) días, sin que dicha terminación genere derecho a compensación, indemnización o reclamación de ningún tipo, y sin perjuicio de la finalización ordenada de las actividades que se encuentren en ejecución al amparo de instrumentos específicos, los cuales continuarán vigentes hasta su conclusión o hasta que las partes acuerden lo contrario por escrito. La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará las disposiciones relativas a responsabilidad, solución de controversias, uso de resultados, propiedad intelectual ni aquellas que, por su naturaleza, deban subsistir con posterioridad a su finalización.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LEGISLACIÓN APLICABLE Y RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente Memorándum de Entendimiento se rige por los principios generales del derecho aplicables a los acuerdos de cooperación interinstitucional, por las normas internas y estatutos que regulan el funcionamiento de cada una de las partes, y por el respeto a los marcos jurídicos vigentes en los Estados donde se desarrollen las actividades derivadas del mismo, sin que ello implique la sujeción del Memorándum de Entendimiento a un ordenamiento jurídico nacional específico ni la renuncia, por parte de ninguna de las partes, a los privilegios, inmunidades o regímenes especiales que pudieran corresponderle conforme a su naturaleza institucional.

En el desarrollo de las actividades previstas en el presente Memorándum de Entendimiento y en los instrumentos específicos que se deriven del mismo, cada parte actuará conforme a su respectivo régimen jurídico, administrativo, financiero y de control interno, siendo responsable de asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y fiscales que resulten aplicables a sus actuaciones, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban obtenerse de autoridades competentes.

Leído que fue el presente Memorándum de Entendimiento y enteradas las partes de su contenido, alcance y efectos institucionales, lo aceptan en todas y cada una de sus cláusulas y lo suscriben en señal de plena conformidad, en tres ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de San Salvador, a los dieciséis días del mes de febrero del año 2026.

POR THE EMBASSY OF NATURE (TEON)

Firma: _____

Nombre: **Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico**
Cargo: Presidente Fundador – Maestro Custodio
Institución: The Embassy of Nature (TEON)